

0016193-95.2015.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Ricardo Batista Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

GUILHERME RICARDO BATISTA PEREIRA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput; c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06., porque, no dia 15 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

0016193-95.2015.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0016193-95.2015.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Ricardo Batista Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

GUILHERME RICARDO BATISTA PEREIRA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput; c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06., porque, no dia 15 de julho de 2013, por volta das 09h15min, no interior do Centro de Detenção Provisória de Praia Grande, situado na Estrada Serra da Leoa, nº 300, nesta Cidade, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 116/117), sendo recebida a denúncia (fls. 119).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas (fls. 158 e 230) e realizado o interrogatório (fls. 230).

Em alegações finais (fls. 235/236 e 242/244), ambas as partes requereram a absolvição.

É o relatório.

DECIDO.

Como bem mencionado por ambas as partes, a presente ação não merece acolhida. Conforme apontado pelo Ministério Público em suas alegações finais, "O acusado, nas duas oportunidades em que foi interrogado, permaneceu silente. Por sua vez, o Agente Penitenciário KLEBER MASSUIA ORREGO, ouvido em juízo, informou não se recordar sobre o ocorrido. Contou que realizou apenas o transporte do acusado. No mesmo sentido foram as declarações do agente penitenciário MARIO JOSÉ DOS ANJOS MENDES que não se recordou do réu, tampouco da diligência. Do conjunto probatório amealhado aos autos, parece evidente a ausência de prova a fundamentar o decreto condenatório. Assim, apesar das evidências iniciais dando conta da participação do denunciado com o crime, referidas evidências não se confirmaram durante a instrução, não se podendo atribuir, com a certeza exigida pelo Direito Penal, a autoria do crime ao acusado." (fls. 236).

Assim, as provas produzidas nos autos não foram certas, seguras e harmônicas sobre a eventual responsabilidade criminal do acusado, razão pela qual impossível eventual condenação, pois "nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito - até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal - somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt (além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário." (STF - RTJ 161/264 - rel. Min. Celso Melo).

Ademais, "no processo criminal, máxime para a condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbitrário" (TJSP - Ap. Criminal 47.335-3 - Rel. Silva Leme - RT 619/267).

Ante o exposto, ABSOLVO o réu GUILHERME RICARDO BATISTA PEREIRA, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita nos presentes autos, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Autorizo, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA